



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 29/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

GUIDI PAOLO, Presidente
DELL'ATTI VITTORIO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice

in data 29/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3292/2021 depositato il 22/12/2021

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia

elettivamente domiciliato presso dr.Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C2C00742-2020 IRAP 2015

- sul ricorso n. 3293/2021 depositato il 22/12/2021

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia

elettivamente domiciliato presso dr.Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0E2C00731-2020 IRES-ALTRO 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

come da difese in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorso

Ricorrente_1 S.p.A., rappresentata e difesa come in atti, con separati ricorsi ha impugnato n. 2 avvisi di accertamento n. TMB0E2C00731/2020 e n. TMB0C2C00742/2020, rispettivamente relativi ad IRES e IRAP per l'anno 2015, emessi dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Ufficio Grandi Contribuenti, notificati entrambi il 9 giugno 2021.

A seguito del PVC, il 9 giugno 2021 la Direzione Regionale della Lombardia, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalla ricorrente in risposta al questionario n. Q0087/2020 e ad una memoria di

parte (prot. n. 121938 del 21 settembre 2020), ha notificato gli avvisi di accertamento impugnati in questo giudizio, con i quali ha accertato l'esistenza di un presunto maggior reddito imponibile di € 7.806.000, ai sensi dell'art. 110, comma 7, TUIR.

Tale importo rappresenta il contributo che il gruppo (e in particolare la società svizzera Società_1 avrebbe dovuto versare per consentire a Ricorrente_1 S.p.A. di raggiungere le marginalità considerate allineate ai valori ritenuti rappresentativi dell'andamento del mercato, sia per l'attività produttiva che per quella distributiva.

La ricorrente, in data 14 luglio 2021, presentava istanze di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che non hanno consentito la definizione della controversia.

Ciò premesso, Ricorrente_1 S.p.A., in data 3 dicembre 2021, proponeva ricorsi avverso i suddetti avvisi di accertamento. La ricorrente precisava, poi, che la Cassazione (Cass. Sez. trib. 13 ottobre 2006 n. 22023 in senso analogo Cass. Sez. trib. 16 maggio 2007 n. 11226) ha ritenuto corretto fare riferimento alle risultanze delle Linee Guida OCSE del 1995 in materia di transfer pricing in caso di contestazioni ai sensi dell'art. 110 comma 7 Tuir (analoghe considerazioni varrebbero, altresì, per i successivi aggiornamenti delle Linee Guida OCSE del 2010) e chiariva il proprio ruolo nell'ambito del gruppo con riferimento all'esercizio 2015.

Parte ricorrente ritiene che gli avvisi di accertamento siano infondati per i seguenti principali motivi:

- a) illegittimità sotto vari profili dell'avviso di accertamento con particolare riferimento al tema del *transfer pricing* e dei pretesi maggiori ricavi per un importo pari ad € 7.806.000 (violazione dell'art. 110, co. 7 Tuir e dell'art. 5 del D.Lgs. 446/1997);
- b) infondatezza della quantificazione del preteso indennizzo/contributo che Ricorrente_1 avrebbe dovuto ricevere dal Gruppo di appartenenza;
- c) assenza di elementi probatori a sostegno della posizione dell'Agenzia delle Entrate;
- d) violazione dell'art. 41 bis del D.P.R. n. 600/73 poiché trattassi di un avviso di accertamento parziale.

In conclusione, la ricorrente richiede in via principale l'annullamento in tutto o in parte dell'avviso di accertamento, con vittoria di spese, onorari e competenze.

Controdeduzioni dell'Ufficio

La Direzione Regionale della Lombardia, Ufficio contenzioso e riscossione si è costituita in giudizio con separati atti di controdeduzione, depositati in data 27.01.2022, con i quali ha replicato come segue ai motivi indicati nel ricorso:

1. con riferimento all'allontanamento rispetto alla metodologia indicata dalle linee guida OCSE, l'Ufficio precisa che al fine di raggiungere il più elevato grado di approssimazione al valore di mercato, in situazioni nelle quali le singole transazioni sono strettamente legate o contigue, tanto da non poter essere adeguatamente valutate separatamente, le stesse linee Guida richiedono un'analisi aggregata delle fattispecie;
2. sull'accurata individuazione della transazione e sull'assenza di elementi probatori a sostegno della propria posizione, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'analisi funzionale sviluppata nella documentazione nazionale da Ricorrente_1 non lascia spazio interpretativo alla identificazione del contributo da riconoscere alla società verificata, che dovrebbe consistere in un sostegno di natura economica volto a supportare l'attività economica della ricorrente nel suo complesso, in virtù del forte condizionamento strategico, operativo e decisionale esercitato da parte del Gruppo_società_1, e quindi per ovvie ragioni, dalla capogruppo Società_1, sul business della Società;

3. sull'analisi funzionale l'Ufficio sostiene l'eshaustività dell'analisi effettuata nell'avviso di accertamento e la necessità da parte della capogruppo Società_1 di fornire un sostegno economico alla società Verificata;

4. circa le ulteriori eccezioni di parte ricorrente, trattate in modo unitario dall'Ufficio, quest'ultimo ribadisce la correttezza del proprio operato, ricostruendo l'iter logico utilizzato ai fini della determinazione del maggior reddito imponibile accertato, confermando, pertanto, la legittimità degli avvisi di accertamento;

5. infine, rispetto alla eccepita illegittimità dell'avviso di accertamento parziale (essendo lo stesso emesso ai sensi dell'art. 41 bis DPR n. 600/73), l'Ufficio ha evidenziato come la sentenza della Cassazione, 28 ottobre 2015 n. 21984, abbia ribadito quel filone giurisprudenziale che ritiene insussistente ogni motivo di distinzione tra "accertamento parziale" e "accertamento ordinario".

In conclusione, l'Ufficio richiede il rigetto del ricorso e, per l'effetto, la conferma della legittimità degli avvisi di accertamento, con vittoria di spese di lite.

Alla pubblica udienza del 8.07.2022 la Corte accoglieva la richiesta di rinvio delle parti, fissando la discussione al 2.12.2022 per consentire una possibile conciliazione giudiziale.

Alla pubblica udienza del 2.12.2022 la Corte accoglieva la richiesta di rinvio della parte ricorrente, fissando la discussione al 31.3.2023, in attesa dell'esito della procedura internazionale per evitare doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.

Alla pubblica udienza del 31.03.2023 la Corte sospendeva il giudizio su richiesta delle parti, poiché le Autorità italiane avevano accolto l'istanza di parte ricorrente per la procedura amichevole per evitare le doppie imposizioni.

Con istanza del 10.05.2024 parte ricorrente comunicava di aver rinunciato alle procedure amichevoli e che aveva raggiunto un accordo conciliativo con l'Ufficio, con compensazione delle spese di lite.

Con istanza del 17.06.2024 l'Ufficio chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere, a seguito della conciliazione totale della controversia, con compensazione delle spese di lite.

Alla pubblica udienza del 29.11.2024 sono presenti i rappresentanti delle parti, i quali discutono la causa chiedendo la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione.

I ricorsi, riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, vengono decisi in Camera di Consiglio in pari data, come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come da documentazione in atti, le parti hanno comunicato e documentato di aver definito l'odierna controversia attraverso l'accordo conciliativo, convenendo anche che le spese e gli onorari siano compensati ed hanno chiesto, in conseguenza, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Stante ciò, osserva il Collegio, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio per intervenuta conciliazione, con compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, sui ricorsi riuniti R.G.R. n. 3292/2021 e n. 3293/2021, così ha deciso: “La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate”.

Così deciso in Milano, il 29.11.2024

Il Relatore

Vittorio Dell’Atti

Il Presidente

Dott. Paolo Guidi